

Contrato Master ↔ SharemeChat — v3.2 (borrador)

Versión propuesta: master_contract_v32_2026-08-03. **Ley aplicable:** Derecho de Estonia (*Võlaõigusseadus*, Law of Obligations Act). **Jurisdicción:** tribunales de Tallinn, República de Estonia. **Emisor:** Shareme Technologies OÜ ("SharemeChat"). **PDF:** se genera con `ops/legal-pdfs/generate_master_contract_v3_2_pdf.py` y se publica en `assets.sharemechat.com/legal/master_contract.pdf`.

1. Partes

1.1. SharemeChat

Shareme Technologies OÜ, sociedad de la República de Estonia, registry code 17444422, con domicilio en Lõõtsa tn 5, 11415 Tallinn. Contactos: `operations@sharemechat.com` (contacto operativo general) y `legal@sharemechat.com` (notificaciones legales, RGPD, DPO y AML).

1.2. Master

Persona física identificada mediante KYC de la plataforma, en su calidad de operador de un estudio de webcam que gestiona modelos a través de SharemeChat. El Master puede declarar los datos identificativos de la persona jurídica desde la que opera; la persona física identificada por KYC responde en todo caso frente a SharemeChat conforme al presente contrato.

2. Objeto

2.1. Alcance funcional

SharemeChat autoriza al Master a operar en la plataforma con el rol técnico **MASTER**. En virtud de ese rol, el Master puede:

- (a) Registrar modelos y gestionarlas desde su cuenta Master.
- (b) Ajustar la tarifa por minuto de cada modelo dentro del rango vigente de su tramo (sección 5).
- (c) Consultar estadísticas económicas y de actividad de los modelos que gestiona.
- (d) Percibir en su cuenta el importe generado por la actividad de sus modelos conforme al reparto de la sección 5.
- (e) Solicitar retiros de saldo (payouts) desde su cuenta conforme a la sección 6.

2.2. Limitaciones del rol Master

Bajo el rol Master, el Master no podrá:

- (a) Realizar streams personalmente. Si además desea actuar como modelo, deberá registrarse por separado con una cuenta distinta.
- (b) Acceder a los datos personales de identificación de los modelos (nombre real, documento de identidad, dirección, teléfono, email personal). Estos datos son de control exclusivo de SharemeChat conforme al apartado 8.

- (c) Gestionar las contraseñas de acceso de los modelos. Cada modelo controla la suya.

3. Requisitos y verificación de identidad

3.1. Requisitos del Master

El Master debe ser mayor de edad y completar el proceso de verificación de identidad (KYC) que la plataforma tenga habilitado en cada momento.

3.2. Reverificación

SharemeChat podrá solicitar reverificación del Master cuando concurren motivos razonables (cambio de datos, revisión periódica, requerimiento derivado de normativa AML/CFT o de proveedor externo).

4. Alta y gestión de modelos

4.1. Alta de un modelo

El Master registra a un modelo indicando su email. La plataforma envía al modelo un enlace único de activación. En el primer acceso, el modelo genera su propia contraseña, firma personalmente el contrato de modelo vigente y completa su propio KYC. El Master no puede sustituir al modelo en ninguno de estos pasos.

4.2. Desactivación y reactivación por el Master

El Master puede desactivar a un modelo en cualquier momento, preservándose íntegros sus datos e histórico. La reactivación posterior queda a decisión del Master.

4.3. Cambio a modelo individual

Un modelo puede solicitar a SharemeChat pasar a operar como modelo individual (dejar el estudio Master). SharemeChat evaluará cada solicitud caso a caso, ponderando el histórico, las circunstancias y la posición del Master, e informará al Master antes de decidir, ofreciéndole un plazo razonable para exponer objeciones. SharemeChat no tramita este cambio como automatismo ni lo promueve, pero se reserva la facultad de resolverlo cuando concurren motivos muy justificados, por ejemplo, incumplimientos del Master frente al modelo o cierre del estudio.

5. Régimen económico

5.1. Reparto sobre facturación bruta

Por cada stream de un modelo gestionada por el Master, SharemeChat abona al Master un porcentaje sobre la facturación bruta, según el tramo (T1–T4) que corresponda a ese modelo. El tramo se calcula individualmente por cada modelo en función de su propia facturación bruta acumulada de los treinta (30) días anteriores. La tabla vigente de tramos y porcentajes se publica en el panel Master y puede consultarse en cualquier momento.

5.2. Modificación de la tabla

SharemeChat puede modificar la tabla vigente con un preaviso mínimo de treinta (30) días naturales notificado por email. Durante el plazo de preaviso, el Master puede terminar el contrato sin penalización conforme al apartado 9.2.

5.3. Reparto interno con la modelo

El reparto económico entre el Master y cada una de sus modelos es acuerdo privado entre ambas partes. SharemeChat no participa ni regula el porcentaje pactado; no obstante, el Master queda obligado a registrarlo en la plataforma como referencia auditable en caso de disputa.

5.4. Ausencia de cuotas y comisiones adicionales

SharemeChat no cobra al Master cuota de suscripción, tarifa de registro, tarifa por modelo activa ni tarifa por transacción. La retribución de SharemeChat consiste exclusivamente en el porcentaje sobre facturación bruta que retiene según el tramo aplicable a cada modelo.

5.5. Primer minuto de prueba (trial)

Cuando una modelo del Master atiende a un cliente en su primer minuto trial, el cliente no paga. SharemeChat abona al Master una compensación proporcional al tiempo consumido del primer minuto trial, calculada sobre la tarifa por minuto trial publicada en el panel Master. Esta compensación se abona íntegra al Master, con independencia del tramo vigente. El reparto interno de este tiempo con la modelo queda a acuerdo entre Master y modelo.

5.6. Regalos (gifts)

Los regalos que un cliente envía a una modelo del Master se acreditan al Master siguiendo el mismo criterio de reparto por tramo previsto en el apartado 5.1.

5.7. Transparencia hacia la modelo

Cada modelo puede consultar en la plataforma el importe bruto que su actividad ha generado y el porcentaje pactado con su Master, a efectos de validar la liquidación privada.

6. Retiros de saldo (payouts)

En el presente contrato, "retiro de saldo" y "payout" se emplean como términos equivalentes, referidos a la operación por la que el Master transfiere a un canal externo (e-wallet, cuenta bancaria, wallet cripto) el saldo acumulado en su cuenta SharemeChat.

6.1. Canales

SharemeChat proporciona al Master varios canales de payout. La lista vigente y sus condiciones (comisiones aplicables, tiempos de acreditación, umbrales) se publican en el panel Master y pueden evolucionar sin necesidad de firmar una nueva versión de este contrato.

6.2. Importes por solicitud

- Mínimo por solicitud: cien euros (100 EUR).
- Máximo por solicitud: mil euros (1.000 EUR), revisable a discreción de SharemeChat según el volumen operativo del Master.

6.3. Frecuencia

Los payouts se ejecutan bajo demanda del Master.

6.4. Verificación previa

SharemeChat opera en un sector sujeto a normativa AML/CFT (prevención de blanqueo y financiación del terrorismo) y con proveedores de pago (bancos, e-wallets, redes cripto) que a su vez le imponen obligaciones de identificación de contraparte. Antes de ejecutar un payout, SharemeChat podrá requerir KYC actualizado, prueba de titularidad del canal receptor o chequeo contra listas de sanciones internacionales. Esta verificación no constituye una facultad discrecional de SharemeChat, sino cumplimiento de requerimientos externos que la plataforma debe satisfacer para poder operar.

6.5. Costes del canal

Las comisiones del canal elegido (proveedor de e-wallet, red de criptoactivos, banco corresponsal) corren por cuenta del Master y se descuentan del importe transferido.

7. Conducta y contenido

7.1. Compromiso general

El Master se compromete a que tanto él mismo como las modelos de su estudio respetan las normas de la plataforma y la ley aplicable en el ejercicio de la actividad regulada por este contrato.

7.2. Conductas prohibidas

Sin ánimo exhaustivo, quedan expresamente prohibidas las siguientes conductas:

- (a) Cualquier actividad ilegal conforme al Derecho aplicable.
- (b) Cualquier contenido con menores de edad, en cualquier forma o soporte. Aplica tolerancia cero, con reporte inmediato a las autoridades competentes cuando corresponda.
- (c) Contenido no consentido o con terceros no autorizados en cámara.
- (d) Coacción, tráfico, explotación o cualquier tentativa de trasladar a las modelos fuera de la plataforma.
- (e) Uso de la plataforma para blanquear fondos o financiar actividades ilícitas. El Master colaborará razonablemente con los requerimientos AML/CFT y de listas de sanciones internacionales.

7.3. Prohibición de intercambio de datos personales con clientes

Ni el Master ni las modelos de su estudio podrán pedir, ofrecer ni intercambiar con clientes teléfono, email personal, redes sociales, aplicaciones de mensajería (WhatsApp, Telegram, Signal u otras), enlaces a otras plataformas de contenido para adultos ni ningún otro medio de contacto directo. Toda la interacción y la monetización deberán permanecer en SharemeChat.

7.4. Responsabilidad del Master frente a sus modelos

El Master es responsable de trasladar y hacer cumplir estas normas a las modelos que gestiona, y de reportar a SharemeChat cualquier tentativa que detecte.

8. Protección de datos personales (RGPD)

8.1. Responsable del tratamiento

Shareme Technologies OÜ, con los contactos identificados en el apartado 1.1.

8.2. Datos del Master tratados

Datos de identidad y contacto, datos KYC (incluidos datos biométricos capturados durante la verificación con el proveedor externo) y datos económicos derivados de la operativa.

8.3. Finalidades y bases legales

- (a) Ejecución del contrato — art. 6.1.b RGPD.
- (b) Cumplimiento de obligaciones legales fiscales, contables y AML — art. 6.1.c RGPD.
- (c) Interés legítimo en la prevención del fraude y en la seguridad de la plataforma — art. 6.1.f RGPD.
- (d) Consentimiento explícito para el tratamiento de datos biométricos del KYC — art. 9.2.a RGPD.
- (e) Comunicaciones operativas del servicio en el marco de la relación contractual.

8.4. Datos de las modelos

El Master no accede a los datos personales de identificación de las modelos de su estudio.

Únicamente puede consultar nickname público, avatar, estado del KYC

(aprobado/pendiente/rechazado, sin acceso al documento), estadísticas económicas, tarifa vigente y disponibilidad.

8.5. Derechos del interesado

El Master puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación previstos en los arts. 15–22 RGPD mediante solicitud escrita a legal@sharemechat.com. SharemeChat responderá en el plazo máximo de treinta (30) días naturales, prorrogable conforme al art. 12.3 RGPD.

8.6. Reclamación ante autoridad de control

El Master puede reclamar ante la Autoridad de Protección de Datos de Estonia (*Andmekaitse Inspektsioon*) o ante la autoridad de control del Estado miembro de su residencia habitual.

8.7. Delegado de Protección de Datos (DPO)

SharemeChat ha designado Delegado de Protección de Datos conforme al art. 37.1.b RGPD, en atención al tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos (biometría del KYC).

Contacto: legal@sharemechat.com.

8.8. Conservación

Los datos del Master se conservan durante la vigencia del contrato más el plazo mínimo exigido por la normativa fiscal, contable y AML aplicable.

9. Duración, suspensión y terminación

9.1. Duración

Indefinida. El contrato entra en vigor con la aceptación registrada en la plataforma conforme al apartado 14.

9.2. Terminación por el Master

El Master puede terminar el contrato en cualquier momento notificándolo a SharemeChat por email a operations@sharemechat.com. Las modelos que gestionaba pasan a operar como modelos individuales, preservándose íntegros su historial y saldo. El saldo pendiente del Master queda procesable conforme al flujo de payout normal previsto en la sección 6.

9.3. Suspensión por SharemeChat

SharemeChat podrá suspender la cuenta Master por incumplimiento grave del contrato, sospecha razonable de fraude o infracción AML, o requerimiento de autoridad competente. Durante la vigencia de la suspensión:

- (a) Las modelos del Master quedan liberadas y pasan a operar como individuales.
- (b) El Master conserva acceso de solo consulta a su cuenta (historial, saldo, datos).
- (c) El Master puede solicitar el payout final del saldo acumulado antes de la suspensión, sujeto a la verificación adicional prevista en el apartado 6.4.
- (d) El Master no puede invitar nuevas modelos, editar acuerdos ni gestionar métodos de cobro.

9.4. Motivación y preaviso de la suspensión (Reglamento UE 2019/1150, Art. 4)

Salvo cuando la suspensión responda a requerimiento de autoridad competente, orden judicial o riesgo grave e inmediato para la plataforma, sus usuarios o terceros (fraude, abuso, ilegalidad manifiesta), SharemeChat notificará al Master por email en soporte duradero la motivación de la suspensión con al menos treinta (30) días naturales de preaviso antes de que surta efecto, y le concederá ese mismo plazo para exponer alegaciones o subsanar el incumplimiento. En los supuestos de urgencia mencionados, la suspensión podrá ser inmediata y la motivación se remitirá tan pronto como sea razonablemente posible.

9.5. Terminación por SharemeChat

Con preaviso mínimo de treinta (30) días naturales notificado por email, salvo los supuestos de suspensión inmediata previstos en el apartado 9.4.

9.6. Reactivación tras suspensión

Restaurada la capacidad operativa del Master, las modelos que quedaron liberadas no se reasignan automáticamente al Master; este podrá reinvitarlas si lo desea y ellas aceptan.

10. Responsabilidad y bloqueos de terceros

10.1. Prestación del servicio

La plataforma se presta "tal cual" y "según disponibilidad", en la medida máxima permitida por el Derecho estonio. SharemeChat no garantiza que el servicio sea ininterrumpido, puntual, seguro ni libre de errores, ni resultados económicos concretos para el Master o sus modelos.

10.2. Exclusiones

En la medida máxima permitida por la ley aplicable, SharemeChat no responderá frente al Master por:

- (a) Lucro cesante o pérdida de ingresos del Master o de sus modelos.
- (b) Pérdida de datos, pérdida de reputación o clientela, ni daños indirectos, consecuenciales, especiales o punitivos de cualquier tipo.
- (c) Interrupciones o degradación del servicio derivadas de fuerza mayor, ataques externos, fallos de red o de terceros proveedores (infraestructura cloud, CDN, WebRTC, moderación, KYC).
- (d) Disputas privadas entre el Master y sus modelos.
- (e) Obligaciones fiscales, laborales, contables o de seguridad social del Master respecto de sus modelos.

10.3. Bloqueos y retenciones de terceros

Cuando un banco, procesador de pagos, red de criptoactivos, regulador u otra autoridad competente retenga, bloquee, revierta, congele o cancele fondos u operaciones, SharemeChat no podrá transferir dichos fondos al Master mientras persista la retención y no responderá por la decisión del tercero. SharemeChat gestionará la incidencia con diligencia razonable, informará al Master del estado de la gestión y liberará los fondos tan pronto como el tercero lo permita. El Master reconoce y acepta expresamente los riesgos operativos inherentes al sector de contenido para adultos como parte integrante de este contrato.

10.4. Saldo del Master

El saldo económico devengado por la actividad de los modelos del Master es dinero del Master, constituye una deuda dineraria líquida a su favor y **no está sujeto al límite del apartado 10.5**. Se abonará íntegro conforme al procedimiento de retiros previsto en la sección 6, salvo cuando concurra retención legítima por orden de tercero competente conforme al apartado 10.3, o sospecha fundada y motivada de fraude, ilegalidad o incumplimiento grave del contrato en curso de investigación por SharemeChat.

10.5. Límite de responsabilidad por daños

En la medida máxima permitida por la ley, la responsabilidad total agregada de SharemeChat frente al Master por cualquier reclamación derivada del presente contrato o de la prestación del servicio quedará limitada a la mayor de las siguientes cantidades:

- (a) Las retribuciones netas percibidas por SharemeChat derivadas de la actividad del Master durante los tres (3) meses anteriores al hecho que origine la responsabilidad; o
- (b) Cien euros (100 EUR).

Este límite no afecta al saldo del Master (apartado 10.4), que se abona íntegro.

10.6. Excepciones imperativas

Nada en la presente cláusula excluye ni limita la responsabilidad que no pueda excluirse o limitarse conforme al Derecho estonio, incluida la responsabilidad por dolo (*tahtlus*), por negligencia grave (*raske hooletus*) o por daños a la vida o a la salud. En esos supuestos, SharemeChat responde conforme a la ley aplicable, sin tope contractual.

10.7. Nulidad parcial (severability)

Si alguna disposición de la presente cláusula 10 se declara nula o inaplicable, ello no afectará a la validez del resto de la cláusula ni del contrato, que continuarán vigentes; la disposición nula se sustituirá por la regla legal dispositiva que más se aproxime a la finalidad económica perseguida por las partes, en la medida permitida por la ley.

10.8. Carácter profesional del Master

El Master declara y garantiza que celebra y ejecuta el presente contrato en el ejercicio de su actividad económica o profesional independiente, y no en calidad de consumidor en el sentido de la sección 1(5) del *Võlaõigusseadus* (Law of Obligations Act, Estonia). El Master responde de las acciones y omisiones de los modelos de su estudio en el ámbito de este contrato.

11. Confidencialidad

11.1. Obligación general

Cada parte mantendrá bajo confidencialidad la información no pública recibida de la otra (datos económicos, listado de modelos, porcentajes pactados, información técnica) durante la vigencia del contrato y los tres (3) años siguientes a su terminación.

11.2. Excepciones

La obligación de confidencialidad no será aplicable a: (a) información de dominio público sin culpa de la parte receptora; (b) información previamente conocida por la parte receptora sin obligación de reserva; (c) información cuya divulgación sea exigida por requerimiento legal, judicial o de autoridad competente, en cuyo caso la parte requerida informará a la otra tan pronto como sea legalmente posible.

12. Modificaciones del contrato

SharemeChat podrá publicar nuevas versiones del contrato con un preaviso mínimo de treinta (30) días naturales notificado por email al Master. Si el Master no está conforme con la nueva versión, podrá terminar el contrato conforme al apartado 9.2 sin penalización. Cada versión se identifica de forma inmutable con código de versión, fecha y hash SHA-256 del PDF asociado.

13. Ley aplicable y jurisdicción

13.1. Ley aplicable

El presente contrato se rige por el Derecho de la República de Estonia, en particular por el *Võlaõigusseadus* (Law of Obligations Act).

13.2. Solución amistosa previa

Antes de acudir a la vía judicial, las partes intentarán una solución amistosa durante al menos treinta (30) días naturales desde la notificación por escrito de la parte reclamante.

13.3. Jurisdicción

Para cualquier controversia que no pueda resolverse por vía amistosa, las partes se someten a los tribunales de Tallinn, República de Estonia.

14. Aceptación

La aceptación del contrato se registra en la plataforma al pulsar el botón "Acepto el contrato Master" tras abrir y leer el PDF publicado. Queda inmutablemente registrada con: cuenta del Master, versión aceptada, hash SHA-256 del PDF, fecha y hora en UTC, dirección IP y user agent. Este registro tiene valor probatorio a efectos del Reglamento eIDAS (Reglamento UE 910/2014), directamente aplicable en la República de Estonia.

FIN DEL CONTRATO — Versión master_contract_v32_2026-08-03 (borrador)